

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목: 자회사 ○○○○○○ 계약·예산·정산 관리체계 개선 필요
2. 소관부점: 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용:

가. 업무개요

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처(이하 '관리부점'이라 한다)는 「업무분장세칙」 제32조 제4호 등²²⁾에 따라 공공개발 부동산 임대·시설 관리 및 회계, 세무, 결산 업무를 권역별로 담당하고 있으며,

수도권서부개발처(이하 '사업부서'이라 한다)는 같은 세칙 제35조 제7호에 따라 출자회사 ○○○○○○○○에 대한 사업계획 수립 및 예산편성, 임원 선임 등 주주총회, 건물종합관리용역 통합계약 등 자회사에 대한 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「출자회사관리세칙」 제7조에 따르면 출자회사는 사업계획 및 예산편성안을 회계연도 개시 1개월 전까지 사업부서의 장에게 제출하고, 사업부서의 장은 사업계획 및 예산편성안(이하 '예산(안)'이라 한다)을 사장의 승인을 받아 회계연도 개시 전까지 출자회사에 문서로 통지하도록 되어 있으며,

22) 각 처는 「업무분장세칙」(제31조부터 제34조까지)에 따라 동일한 업무를 권역별로 구분, 수행함

같은 세칙 제6조 제1항에 따르면, 출자회사는 사업부서의 장에게 사업 계획 추진실적 등 영업실적 및 예산집행실적을 보고하도록 되어 있다.

한편, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 한다) 제13조 및 제14조에 따르면 계약담당 공무원은 계약상대자의 계약 이행여부를 확인하기 위하여 검사 하도록 되어 있으며, 계약을 체결한 경우에 계약을 적정히 이행하도록 하기 위해서 감독 및 검사 관련 사무를 소속 공무원(이하 ‘감독부서’이라 한다)에게 위임할 수 있다고 되어 있다.

같은 법 시행규칙 제67조 및 제69조에 따르면 감독부서는 계약의 이행 내용이 당초 내용과 맞지 않을 경우 그 사실 및 조치에 관한 의견을 검사조서에 기재하여 계약담당공무원에게 제출하도록 되어 있다.

[표 9]와 같이 ○○○○○○는 공사가 지분을 100% 출자한 자회사로서 모회사인 공사와는 「출자회사관리세칙」 등에 따른 모회사와 자회사의 관계를 가지는 동시에, 건물종합관리용역을 수행하는 용역사로서 국가 계약법 등에 따른 계약상 발주자와 수급사의 관계를 동시에 지니고 있다.

[표 9] ○○○○○○와 관계에 따른 관련 기준 및 예산 통제방안 비교

구 분	모회사 - 자회사	발주자 - 수급사
-----	-----------	-----------

“기재 생략”

이처럼 ○○○○○○와의 계약은 출자회사로서의 예산 통제와 용역 수행사로서의 계약관리라는 이중적 관점에서 관리되어야 한다.

또한, 다수 사업장을 대상으로 통합계약을 체결하고, 사업장별 감독 부서가 서로 다른 구조로 운영되는 점을 고려할 때 계약 이행사항과 정산내역을 일관되게 관리하기 위해 예산·계약·정산 기준을 정비하고, 부서 간 역할과 책임을 명확히 설정하는 것이 필요하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 자회사 ○○○○○○의 계약체결 및 관리현황을 점검한 결과,

(1) 예산(안)과 계약내역 항목 불일치

0000년 ○○○○○○와 체결된 ★★★★★ 내역에는 ○○○○○○ 관련 비용 000백만 원이 반영되어 있으나, ‘□□□□ □ □□□□□□□□□(이하 ‘□□□□□’이라 한다)에는 누락되어 있었으며,

□□□□□에는 ◇◇◇◇◇ 관련 예산 0,000백만 원이 반영되어 있으나 용역계약에는 누락되어 있는 등 0000 ~ 0000년 동안 용역계약과 예산(안)의 일부 항목이 불일치한 사실이 [표 10]과 같이 확인되었다.

[표 10] 용역계약 및 예산(안) 주요 항목 비교

항 목	내 용	★★★★★	□□□□□
“기재 생략”			

★★★★에 주요항목이 누락될 경우 정산 분쟁, 과다 지급, 회계상 오류 등의 문제가 발생될 우려가 있으며,

■■■■에 주요항목이 누락될 경우, 해당 항목이 모회사 승인 없이 집행되는 구조이므로 이는 자회사에 대한 모회사의 예산통제 기능이 충분히 작동하지 않은 것에 해당한다.

(2) 용역계약 관리 불철저

① 외주용역비 등 실비정산항목 계약내역 미반영 및 반영절차 부적정

△△△△ 금액은 실비정산 항목이라는 사유로 ★★★★★ 내역에 반영하지 않고 있으며²³⁾, 별도의 한도액을 설정해두지 않고 매월 정산처리하고 있는 것으로 확인되었다.

국가계약법 등에선 확정계약을 계약의 원칙으로 예상 가능한 내용을 예정가격에 모두 포함하도록 하고 있으며, 개산계약 또는 사후원가검토 조건부계약으로 진행해야 할 경우에는 정산의 범위를 계약금액 이내로 하거나 사후정산 한도액을 설정하여 불확실한 정산절차에서도 예산관리 통제가 가능하도록 되어 있다.

따라서, △△△△의 대부분은 연중 정기적으로 발생하는 업무인 점을 감안할 때 계약체결 시 [표 11]의 개념을 참고하여 △△△△ 금액을 ★★내역에 가급적 반영하고, 불가피할 경우에는 사후정산 한도액을 설정하여 관리할 필요가 있다.

23) “기재 생략”

[표 11] 확정계약, 개산계약 및 사후원가검토조건부계약의 개념

구분	확정계약	개산계약	사후원가검토 조건부계약
----	------	------	--------------

“기재 생략”

자료: 「공공계약 실무가이드」(감사원, 2024.12.)

한편, △△△△△는 ★★★★★ 내역에 빠져 있으므로, △△△△의 이행 여부 및 금액 등을 계약기간 중에 결정해야 하는 구조로 운영 중인데,

이 과정에서 감사대상기간 동안 △△△△ 0,000건(0,000백만 원)에 대하여 이행 여부, 금액 등에 대한 결정이 결재 절차 없이, ○○○○○○와 공사 담당자 간의 이메일이나 전화 등을 통하여 처리되었던 사실이 [별표 3] “0000 ~ 0000년 ○○○○○○ △△△△△ 관리 현황”과 같이 확인되었다.

② 용역 기성검사 미실시 및 집행 통제 미흡

0000년 ★★★★★ 내역 중 ㉔㉔㉔㉔㉔은 0,000백만 원으로 책정되어 있으나, 별도의 변경계약 없이 실제 집행된 금액은 00백만 원을 초과한 0,000백만 원이 지급된 사실이 확인되었는데

이는 계약담당부서인 수도권서부개발처에서 전체 사업장에 대한 통합계약을 체결한 후, 각 사업장에 대한 대금지급은 감독부서인 각 관리부점에서 별도의 기성검사 없이 ○○○○○○에서 청구한대로 지급하고 있으며

계약담당부서에선 사업장별 지급내역에 대하여 별도 확인을 하지 않는 등 감사대상 기간 동안 자회사 ★★★★★ 집행에 대한 내부통제가 부재한 사실이 확인되었다.

이와 관련, 감독부서에서 기성검사를 실시하고 이상이 없을 경우 계약담당부서에서 검사결과에 따라 용역비를 일괄 지급하는 것이 국가계약 법령상 계약담당공무원의 책임 이행 방식으로는 타당하지만

현실적으로 사업장별 운영 특성상 일괄 지급이 어려울 경우에는 계약담당부서와 감독부서 간 역할과 절차를 명확히 하여, 불필요한 예산 초과 집행 및 계약 이행의 통제 공백을 방지할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 수도권서부개발처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 자회사와 ★★★★★ 체결 시 ■■■■■과 ★★내역 간 정합성을 면밀히 검토하고 하겠다고 답변하였으며, 남부개발처 등 4개 부점에서는 건물종합관리용역 기성검사 등 집행절차의 내부통제를 강화하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 계약내역에 반영되지 않은 항목을 임의 협의로 반영하거나, 기성검사 없이 비용을 집행하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

수도권서부개발처장은 자회사 건물종합관리용역 계약체결과 관련하여
①예산편성안과 계약 내역 간 항목이 일치하도록 사전 검토 체계를 마련하고,
②외주용역 등 실비정산 항목을 계약내역에 반영하거나 사후정산 한도액을 설정하며, 이에 대한 기준과 지급요건을 과업내용서 등에 반영하시기 바랍니다.
③계약담당부서와 감독부서의 역할과 책임을 명확히 구분하여 기성검사 및 집행에 대한 통제를 강화할 수 있도록 절차를 정비하시기 바랍니다. (개선)

[별 표 3]

2022 ~ 2024년 ○○○○○○○ △△△△△ 관리 현황

(단위: 원)

부점명	사업장명	연도	△△△△	
			건 수	금액

“기재 생략”